P U T U S A N

Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Syahrizal Alias Rizal;
Tempat lahir	: Medan;
Umur/tanggal lahir	: 30 Tahun / 10 April 1994;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Sri Gunting Tanjung Balai kel. Sunggal Kanan Kec. Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/127/II/RES.4.2/2024/Res.Narkoba tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa Syahrizal Alias Rizal ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Hj. Erlina, S.H., dkk, selaku Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan beralamat di Jalan Bambu No. 64, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No.310/Penk. Pid/2024/PN Mdn, tertanggal 06 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 615/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 30 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrizal Alias Rizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Primiar)
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrizal Alias Rizal dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 2 (Dua) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram
     Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastic pembungkus.
   - 1 (satu) bungkus berisikan plastic klip kosong
   - 1 (satu) buah sekop shabu terhadap tersangka an.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)

   Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar kiranya memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga Terdakwa ingin diberikan kesempatan kembali untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang baik;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Syahrizal Alias Rizal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jalan Pam Tirtanadi Gang Mushollah Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu“ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 13.30 wib, saksi Suharto, Saksi Freddy Sinaga, Saksi Panji Taufik Hidayat Dan Saks Dian Faqie Permana (Masing-masing anggota kepolisian polretabes medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pdam Tirtanadi adanya peredaran Narkotika jenis shabu selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampanya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian saksi Dian Faqie Permana melakukan under cover buy lalu saksi Dian Faqie Permana pergi menemuiTerdakwa dengan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah uang diterima Terdakwa menyimpan uang hasil penjualan ketangan sebela kanan Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi DIAN FAQIE PERMANA tiba-tiba datang para saks lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus berisikan plastic kosong dan 1 (satu) buah sekop narkotika jenis shabu dari tempat duduk sebelah Terdakwa berserta uang transaksi sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 dari Teddy (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi perpaket-paket dan Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkotika jenis shabu sebesar Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hokum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1193 / NNF / 2024 tanggal 14 Maret 2024 oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt Nrp.74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si. kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 2 (Dua) Bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa Syahrizal Alias Rizal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Syahrizal Alias Rizal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jalan Pam Tirtanadi Gang Mushollah Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu“ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 13.30 wib, saksi Suharto, Saksi Freddy Sinaga, Saksi Panji Taufik Hidayat Dan Saks Dian Faqie Permana (Masing-masing anggota kepolisian polretabes medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pdam Tirtanadi adanya peredaran Narkotika jenis shabu selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampanya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian saksi Dian Faqie Permana melakukan under cover buy lalu saksi Dian Faqie Permana pergi menemuiTerdakwa dengan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah uang diterima Terdakwa menyimpan uang hasil penjualan ketangan sebela kanan Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Dian Faqie Permana tiba-tiba datang para saks lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus berisikan plastic kosong dan 1 (satu) buah sekop narkotika jenis shabu dari tempat duduk sebelah Terdakwa berserta uang transaksi sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari tangan sebelah kanan Terdakwa kemudian para saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 dari Teddy (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi perpaket-paket dan Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkotika jenis shabu sebesar Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1193 / NNF / 2024 tanggal 14 Maret 2024 oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt Nrp.74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si. kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 2 (Dua) Bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa Syahrizal Alias Rizal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Freddy H Sinaga, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
   - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 28 februari 2024 sekira pukul 13.30 wib di jalan PDAM Tirtanadi Gang. Musolah Kelurahan Sunggal Kec. Medan Sunggal;
   - Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, kemudian kami menuju kesumber informasi dan kami melihat Terdakwa Syahrizal Alias Rizal dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi Dian Faqie Permana mendatangi terdakwa dan menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah uang diterima, Terdakwa menyimpan uang hasil penjualan ketangan sebelah kanan Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Dian Faqie Permana tiba-tiba datang para saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu kami melakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus berisikan plastic kosong dan 1 (satu) buah sekop narkotika jenis shabu dari tempat duduk sebelah Terdakwa berserta uang transaksi sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari tangan sebelah kanan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Barang bukti yang saksi temukan adalah 1 (satu) paket sabu dan uang transaksi sebesar Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) disita polisi pada saat transaksi jual beli sabu, kemudian 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah skop sabu disita polisi dari samping terdakwa duduk;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sabu (metamfetamina) tersebut diperoleh terdakwa dari seorang laki laki yang bernama Teddy (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu sabu ditemukan dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrsetabes Medan untuk penyidik lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Dian Faqie Permana, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
   - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 28 februari 2024 sekira pukul 13.30 wib di jalan PDAM Tirtanadi Gang. Musolah Kelurahan Sunggal Kec. Medan Sunggal;
   - Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, kemudian kami menuju kesumber informasi dan kami melihat Terdakwa Syahrizal Alias Rizal dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi Dian Faqie Permana mendatangi terdakwa dan menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah uang diterima, Terdakwa menyimpan uang hasil penjualan ketangan sebelah kanan Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Dian Faqie Permana tiba-tiba datang para saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu kami melakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus berisikan plastic kosong dan 1 (satu) buah sekop narkotika jenis shabu dari tempat duduk sebelah Terdakwa berserta uang transaksi sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari tangan sebelah kanan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Barang bukti yang saksi temukan adalah 1 (satu) paket sabu dan uang transaksi sebesar Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) disita polisi pada saat transaksi jual beli sabu, kemudian 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah skop sabu disita polisi dari samping terdakwa duduk;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sabu (metamfetamina) tersebut diperoleh terdakwa dari seorang laki laki yang bernama Teddy (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu sabu ditemukan dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrsetabes Medan untuk penyidik lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 13.30 wib di jalan PDAM TIRTANADI Gg. Musolah Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal dan yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah beberapa orang polisi berpakaian preman dimana Terdakwa ditangkap sehubungan kepemilikan narkotika dengan sebutan sabu yang ada pada diri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) paket sabu berat bersih 0,14 gram, uang transaksi sebesar Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah skop sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 30.000-, (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa jual kembali kepada pembeli seharga Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut untuk Terdakwa antar kepada pemesan yang membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram
- 1 (satu) bungkus berisikan plastic klip kosong
- 1 (satu) buah sekop shabu.
- Uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 13.30 wib, saksi Suharto, saksi Freddy Sinaga, saksi Panji Taufik Hidayat dan saksi Dian Faqie Permana (Masing-masing anggota kepolisian polretabes medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pdam Tirtanadi adanya peredaran Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Freddy H Sinaga dan rekan saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat saksi Freddy H Sinaga dan rekan saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan;
- Bahwa kemudian saksi Dian Faqie Permana melakukan under cover buy lalu saksi Dian Faqie Permana pergi menemui Terdakwa dengan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah uang diterima oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan uang hasil penjualan tersebut ketangan sebela kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa hendak memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Dian Faqie Permana tiba-tiba datang saksi Suharto, saksi Freddy Sinaga, saksi Panji Taufik Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus berisikan plastic kosong dan 1 (satu) buah sekop narkotika jenis shabu dari tempat duduk sebelah Terdakwa berserta uang transaksi sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari tangan sebelah kanan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian saksi Suharto, saksi Freddy Sinaga, saksi Panji Taufik Hidayat dan saksi Dian Faqie Permana melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 dari Teddy (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi perpaket-paket dan Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkotika jenis shabu sebesar Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1193 / NNF / 2024 tanggal 14 Maret 2024 oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt Nrp.74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si. kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 2 (Dua) Bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa Syahrizal Alias Rizal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “ Setiap Orang “;
2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum “;
3. Unsur “ Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu “;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa ke depan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana adalah Syahrizal Alias Rizal yang identitasnya sebagaimana diuraikan di dalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Syahrizal Alias Rizal adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli maupun menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 13.30 wib, saksi Suharto, saksi Freddy Sinaga, saksi Panji Taufik Hidayat dan saksi Dian Faqie Permana (Masing-masing anggota kepolisian polretabes medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pdam Tirtanadi adanya peredaran Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Freddy H Sinaga dan rekan saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat saksi Freddy H Sinaga dan rekan saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Dian Faqie Permana melakukan under cover buy lalu saksi Dian Faqie Permana pergi menemui Terdakwa dengan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah uang diterima oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan uang hasil penjualan tersebut ketangan sebela kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa hendak memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Dian Faqie Permana tiba-tiba datang saksi Suharto, saksi Freddy Sinaga, saksi Panji Taufik Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu melakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus berisikan plastic kosong dan 1 (satu) buah sekop narkotika jenis shabu dari tempat duduk sebelah Terdakwa berserta uang transaksi sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari tangan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Suharto, saksi Freddy Sinaga, saksi Panji Taufik Hidayat dan saksi Dian Faqie Permana melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 dari Teddy (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi perpaket-paket dan Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkotika jenis shabu sebesar Rp.20.000(dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1193 / NNF / 2024 tanggal 14 Maret 2024 oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt Nrp.74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si. kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 2 (Dua) Bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik Terdakwa Syahrizal Alias Rizal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (Dua) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram
- 1 (satu) bungkus berisikan plastic klip kosong
- 1 (satu) buah sekop shabu

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan .
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrizal Alias Rizal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 2 (Dua) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
   - 1 (satu) bungkus berisikan plastic klip kosong;
   - 1 (satu) buah sekop shabu;

   Dimusnahkan;
   - Uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)

   Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Effendi Manurung, S.H.., M.H. , Phillip M. Soentpiet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Asepte Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)